CAYLA

Cómo se cierra la Resolución de designación

> **Por qué corre prisa.** Hay un expediente de hostigamiento en trámite y el órgano que debe investigarlo no existe formalmente. Una investigación conducida por un órgano mal constituido es impugnable: habría que repetirla, y la persona afectada declararía dos veces. Ese daño no se arregla después.

Índice

1 · Lo primero, y no es rellenar nada
2 · Quién puede ser designada
3 · Qué se rellena, campo por campo
4 · El mismo día de firmar
5 · Los plazos, con fecha
6 · Lo que la designación no otorga

1 · Lo primero, y no es rellenar nada

Mirar quién está involucrada en el expediente en trámite. De eso depende qué clase de órgano hace falta, y la Resolución tiene dos caminos distintos:

Si la persona afectada o la denunciada…	El órgano es…	Va por
tiene contrato de trabajo	**una sola persona** designada	artículo segundo
es locadora, practicante o está en modalidad formativa	**tres personas**: dos de Desarrollo Organizacional y una del área donde ocurrieron los hechos	artículo **sexto**, no el segundo
es la Gerencia General, una socia, una directora o quien representa a la Empresa	**una persona o entidad externa**, obligatoriamente	artículo quinto

Lo manda el segundo párrafo del numeral 47.7. Con tres locadoras en CAYLA no es una hipótesis de manual: designar una sola persona en ese caso deja el órgano igual de mal constituido que hoy.

Si es el segundo o el tercer caso, el artículo segundo no se rellena. Se constituye el órgano que corresponda y se deja constancia de por qué.

2 · Quién puede ser designada

La única incompatibilidad que por sí sola anula la designación es la del numeral 2.3: **no puede ser quien ejerce la función sancionadora**. Pero el numeral 48.1 atribuye esa función a Desarrollo Organizacional **como área**, no a una persona, así que lo defendible es que la designada no pertenezca a DO.

Quedan fuera, y conviene saber por qué antes de proponer a alguien:

- **Cualquier persona de Desarrollo Organizacional.** Investigar y sancionar no pueden estar en la misma mano.
- **La Gerencia General.** No puede designarse a sí misma: el artículo cuarto le hace asumir las funciones de DO cuando la denunciada es su titular, y el literal a) del numeral 54.4 le da competencia para imponer cualquier sanción.
- **Las encargadas de sede y las líderes de equipo** de la sede de cualquiera de las dos partes. El numeral 49.3 les obliga a comunicar los hechos a DO dentro de un día hábil, lo que en la práctica las convierte en testigos — y un testigo se abstiene, por el numeral 48.2.
- **Quien esté involucrada** como afectada, denunciada o testigo.
- **Quien dependa directamente de la persona denunciada**, o pueda verse afectada por ella.
- **Una locadora de servicios.** El Reglamento no lo prohíbe con esas palabras, pero atribuir a quien no tiene contrato de trabajo la conducción de una investigación sobre trabajadoras es un indicio fuerte de subordinación, que es justo lo que conviene no fabricar.
- **Quien acaba de ingresar.** No hay norma que lo impida; simplemente le regala al descargo un argumento gratis.

Y una salida que la norma permite

Puede designarse a una persona externa. El numeral 48.3 dice «la persona que

la Gerencia General designe», sin exigir que sea trabajadora ni que pertenezca a un centro de trabajo. Y una sola persona puede cubrir los cuatro centros, como ya prevé el numeral 2.1.

Con la lista de arriba aplicada sobre veintidós personas, el margen interno se estrecha mucho. **La opción externa quita de un golpe todas las incompatibilidades**, y es además la que mejor se sostiene si alguien discute la imparcialidad del procedimiento. Cuesta dinero; equivocarse aquí cuesta repetir la investigación.

3 · Qué se rellena, campo por campo

Dónde	Qué va
Encabezado	número de resolución (y el mismo número en el punto 5 del Anexo C)
Encabezado	lugar y fecha
Numeral 2.1	nombre y cargo de la persona designada
Artículo primero	quién es hoy la titular de Desarrollo Organizacional
Anexo A	identidad y contacto de la designada y de DO, para publicar
Al pie	firma, nombre y DNI de la Gerencia General

El nombre de quien lleva DO hay que escribirlo. El numeral 2.3 promete dejar constancia de que la designada no integra DO; sin saber quién es DO, esa constancia no acredita nada y la única incompatibilidad que importa queda sin comprobar.

4 · El mismo día de firmar

1. **La aceptación del encargo, por escrito y fechada**, con la declaración de la designada de que no integra DO y no está involucrada en el expediente. Entregarle el texto de los artículos 47 a 51.

2. **El acta de traslado del expediente en trámite.** Va **aparte**, dentro del expediente, nunca dentro de la Resolución: la Resolución se publica en cuatro sedes, y nombrar un caso concreto ahí rompe la reserva del numeral 48.10. Contiene la fecha exacta en que se recibió la queja, el inventario de lo actuado y por quién, y los plazos ya corridos con su fecha de vencimiento.

3. **La constancia del recuento por centro de trabajo** (numeral 48.5), fechada, con las cuatro cifras. En el mismo papel, el recuento por empleador del numeral 34.5 — son dos umbrales de veinte que se cuentan distinto.

4. **Publicar el Anexo A** en lugar visible de las cuatro sedes, con el extracto de los artículos 47 a 51 al lado, y fechar cada aviso.

5. **Abrir el expediente físicamente separado** del legajo y del expediente disciplinario (numeral 48.12).

5 · Los plazos, con fecha

La fecha en que se recibió la queja no está escrita en ningún documento del repositorio. Sin ella no se puede contar ni un solo plazo, así que es lo primero que hay que rescatar.

Con esa fecha en la mano, comprobar cuáles ya vencieron:

Plazo	Cuenta
poner a disposición atención en salud	1 día hábil
dictar medidas de protección	3 días hábiles
comunicar al MTPE la recepción de la queja	6 días hábiles
informe del órgano que investiga	15 días calendario
comunicar al MTPE la decisión	6 días hábiles

Entre hoy y el 9 de septiembre **no hay ningún feriado que reste un día hábil**: Santa Rosa, el 30 de agosto, cae domingo.

El plazo que corre contra la persona afectada

El numeral 51.11: sus acciones caducan a los treinta (30) días calendario contados desde el día siguiente de emitida la decisión **«o, si no llegó a emitirse, desde la fecha en que debió emitirse»**.

No emitir la decisión no le congela el derecho: **se lo consume**. Y quien provoca esa demora es la Empresa. Es la razón más fuerte para cerrar el procedimiento en plazo, por encima de cualquier riesgo de inspección.

La fecha límite del otro frente

9 de septiembre de 2026 — treinta días calendario desde la vigencia que el propio Reglamento declara. Ese día vence:

- convocar las cuatro elecciones de Delegada y su suplente (numeral 48.3);

- convocar la elección de la representación en seguridad y salud, que **puede

hacerse en el mismo acto** (numeral 34.2);

- cerrar la adecuación del numeral 61.6.

6 · Lo que la designación no otorga

Conviene que la persona lo sepa **antes** de aceptar: no puede sancionar, no puede archivar el procedimiento y no puede dictar medidas de protección. Todo eso es de Desarrollo Organizacional, y su propuesta no prejuzga la decisión.

Lo que sí arrastra: dejar constancia escrita de cada actuación, llevar el expediente separado, y comunicarse con la persona afectada solo por los canales formales.

Y es transitoria de verdad. La Delegada no la designa la Empresa: la eligen las trabajadoras de cada centro de trabajo. El encargo cesa de pleno derecho, sede por sede, en cuanto cada elegida asume — y ese día se le entrega el expediente completo, sin que los plazos se reinicien.